



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Надавачам медичних послуг за
переліком

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про належне виконання умов договорів про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій**

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ), як центральний орган виконавчої влади, який у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, з метою належного виконання вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) та Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі – Положення), повідомляє.

На виконання завдань, відповідно до підпунктів 4, 5 та 24⁴ пункту 4 Положення, НСЗУ:

укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410 (далі – Порядок № 410);

здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходи з перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використання коштів програми медичних гарантій, умов договорів про медичне обслуговування населення шляхом здійснення моніторингу у спосіб, передбачений у Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) – із змінами, внесеними



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 29443/6-14-23 від 24.08.2023
Сертифікат: 26B2648ADD3032E104000000786633003B6FAE00
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 23.12.2022 00:00:00 по 22.12.2024 23:59:59

постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1067, а також моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;

збирає та обробляє аналітичні дані на підставі інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ).

Відповідно до підпункту 2 пункту 19 договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір), укладеного між НСЗУ та вами, надавач медичних послуг зобов'язується відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі.

У 2023 році НСЗУ щоденно здійснює верифікацію відповідності зареєстрованого медичного персоналу надавачів медичних послуг умовам закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом. У разі виявлення невідповідності кількості медичного персоналу – послуги надані в періодах, протягом яких були виявлені такі невідповідності, не підлягатимуть оплаті за пакетом медичних послуг, по якому виявлено такі невідповідності (в тому числі і за пакетами, фінансування за якими здійснюється на основі глобальної ставки).

Враховуючи значну кількість виявлених випадків порушення умов договору в частині наявності передбаченого умовами закупівлі медичного персоналу, значний суспільний інтерес та виняткове значення для сторін Договору, вважаємо за необхідне надати роз'яснення щодо основних проблем.

Щодо приведення даних в ЕСОЗ у відповідність фактичним даним про трудові відносини з медичним персоналом.

Нагадуємо, що відповідно до підпункту 17 пункту 19 Договору, надавач зобов'язується забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) **не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни.**

У зв'язку з цим, просимо запровадити періодичну перевірку інформації, яка міститься в ЕСОЗ, стосовно медичного персоналу, а саме щодо статусу працевлаштування працівника та посади працівника.

У разі виявлення медичного працівника, з яким припинено трудові відносини, але який має в ЕСОЗ статус «активний», необхідно невідкладно змінити статус такого працівника через електронний кабінет у свій електронний медичний інформаційній системі на «звільнений».

У разі виявлення медичного працівника, з яким припинено трудові відносини, але дата припинення трудових відносин, яка внесена в ЕСОЗ, не відповідає фактичній даті припинення трудових відносин, необхідно

додатково повідомити НСЗУ про дату фактичного припинення трудових відносин.

Відповідно до положень пункту 43 Договору, у разі виявлення за результатами моніторингу порушення вимог підпункту 17 пункту 19 Договору в частині внесення до системи достовірної інформації про припинення трудових відносин з працівником надавача надавач сплачує 0,5 відсотка фактичної вартості наданих послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період (періоди), у якому (яких) відбулися порушення.

Щодо працевлаштування медичного персоналу за основним місцем роботи протягом певного часу одночасно у декількох надавачів медичних послуг.

Інформуємо, що відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Зазначена норма КЗпП України дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва.

Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, та визначене ним як основне згідно з поданою заявою (до відкликання) та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на її підставі.

Пунктом 31 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що застрахована особа зобов'язана повідомляти страхувальника, в якого особа працює за основним місцем роботи, про визначення особою такого місця роботи як основного згідно з поданою нею заявою (до її відкликання).

Згідно роз'яснення, наданого Державною службою України з питань праці у відповідь на запит НСЗУ, основне місце роботи працівника може визначатися за його заявою. Щоб змінити основне місце роботи, працівник повинен відкликати попередню заяву про визначення такого місця роботи основним. З дати заяви про відкликання ознака основного місця роботи змінюється на роботу за сумісництвом.

Законодавство про працю не встановлює відповідальності працівника, який за наявності у нього основного місця роботи подав роботодавцю заяву, у якій серед іншого зазначив, що це місце роботи буде для нього основним та роботодавця, який прийняв на основне місце працівника, який вже має інше основне місце роботи.

Водночас, передбачено відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, за порушення своїх законодавчо закріплених зобов'язань.

Відтак, у разі виявлення медичного персоналу, працевлаштованого за основним місцем роботи протягом певного часу одночасно у декількох надавачів медичних послуг, НСЗУ інформуватиме Державну службу України з питань праці про встановлені обставини.

Щодо невідповідності працівників кваліфікаційним вимогам до посади, яку вони фактично обіймають.

Абзацом дев'ятим частини першої статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено, що медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику та лікування у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які надають медичну допомогу, закріплено Випуском 78 «Охорона здоров'я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. № 117.

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичних (фармацевтичних) працівників із числа лікарів і провізорів засвідчується:

документом про вищу освіту державного зразка;

сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) встановленого зразка, виданим вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти;

посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських (провізорських) спеціальностей (за наявності);

свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації (за наявності).

Відповідність спеціальним освітнім і кадровим вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою працівників повинна бути підтверджена:

дипломом про вищу освіту (молодший спеціаліст) державного зразка;

свідоцтвом про проходження спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії із спеціальності молодшого спеціаліста з медичною освітою встановленого зразка (за наявності);

свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка (за наявності).

Також, повторно наголошуємо про обов'язок надавача медичних послуг вносити до ЕСОЗ достовірної інформації про медичних працівників, зокрема щодо посади, яку вони займають.

У разі встановлення внесення в ЕСОЗ недостовірної інформації про зайняття медичним працівником посади, або ж зайняття посади працівником, який не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, НСЗУ не враховуватиме таку інформацію при оцінці відповідності зареєстрованого медичного персоналу надавачів медичних послуг умовам закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом.

Щодо можливості надання послуг за Договором медичними працівниками, які уклали з надавачами договір цивільно-правового характеру.

У постанові Верховного Суду України від 8 грудня 2021 року у справі № 500/652/19 зазначається, що аналіз наведених приписів законодавства свідчить про те, що медична допомога є професійною допомогою, медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я.

Як вид господарської діяльності медична практика підлягає ліцензуванню і може надаватися закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які мають відповідну ліцензію.

Наведені норми чинного законодавства чітко визначають, що заклад охорони здоров'я, який має ліцензію на надання медичної допомоги, має оформлювати трудові відносини з професійно підготовленими медичними працівниками або укладати цивільно-правові угоди з фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку на надання медичної допомоги.

Також відповідно до статті 21 КЗпП України, трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Відповідно до статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого

наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами відповідно до статті 23 КЗпП України.

Загальне визначення цивільно-правового договору наведено у статті 626 Цивільного кодексу України. Так, вказаною нормою встановлено, що договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Так, у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду м. Києва від 20 березня 2019 року у справі № 620/3953/18 зазначено, що предметом укладених договорів позивача з фізичною особою є процес праці, а не її кінцевий результат. Фізична особа повинна була виконувати систематично певні трудові функції на підприємстві відповідно до визначеного виду виконуваної роботи, у встановлений строк. При цьому, в укладених договорах не визначається обсяг виконуваної роботи, а обумовлюється у вигляді зобов'язання виконувати роботи (надавати послуги).

Нагадуємо, що відповідно до умов закупівлі за певними пакетами медичних послуг обов'язковими є вимоги щодо наявності лікарів конкретних спеціалізацій, які працюють у закладі охорони здоров'я за основним місцем роботи або за сумісництвом.

З урахуванням зазначеного вище, НСЗУ при встановленні відповідності умовам закупівлі в частині кількості та спеціалізації медичного персоналу не враховуватимуться медичні працівники, з якими надавачем медичних послуг укладено цивільно-правовий договір, зокрема, договір про надання послуг.

У разі встановлення внесення надавачем медичних послуг в ЕСОЗ інформації про медичного працівника, з яким не оформлено трудові відносини, НСЗУ не враховуватиме таку інформацію при оцінці відповідності

зареєстрованого медичного персоналу надавачів медичних послуг у межах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом.

Додатково інформуємо, що підпунктом 1 пункту 43 Договорів передбачено, що у разі виявлення за результатами моніторингу порушень умов цього договору надавачем або його підрядниками замовник здійснює перерахунок сплачених коштів за договором за медичні послуги, надані з порушеннями, за всі періоди надання таких медичних послуг та зупиняє оплату за відповідним пакетом медичних послуг до моменту усунення виявлених порушень та у разі неповернення сплачених коштів надавачем зменшує суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному звітному періоді або наступних періодах (у разі неможливості зменшення в поточному) – у випадку виявлення, зокрема, таких порушень:

зменшення кількості кваліфікованого персоналу (лікарів або молодшого та середнього медичного персоналу), залученого до надання медичних послуг, передбачених умовами цього договору, порівняно з мінімально визначеними вимогами до лікарів кожної спеціальності та молодшого і середнього медичного персоналу, зазначеними в умовах закупівлі, на 20 відсотків і менше безперервно протягом більше ніж 30 календарних днів, або більше ніж на 20 відсотків протягом будь-якого періоду;

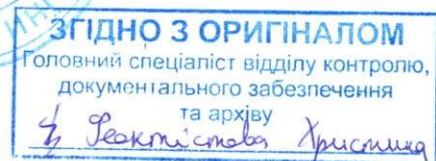
відсутність фахівців та/або обладнання, необхідних для проведення консультацій, спеціальних медичних процедур та обстежень, забезпечення особливих умов транспортування пацієнтів, якщо такі консультації/процедури/обстеження/умови транспортування визначені в умовах закупівлі або специфікації.

У разі виникнення додаткових питань, рекомендуємо звертатись до міжрегіональних територіальних органів НСЗУ з метою отримання відповідних роз'яснень.

Звертаємо вашу увагу, що даний лист не потребує надання відповіді.

Голова

Наталія ГУСАК



24.08.2023